

1500005-12.2019.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO
Comarca: Laranjal Paulista
Foro: Foro de Laranjal Paulista
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (fls.385/390).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.393/397).

É o relatório do essencial.
DECIDO.

A alegação preliminar da defesa no sentido de que, em seu interrogatório ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Laranjal Paulista
Foro de Laranjal Paulista
1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista - SP - cep 18500-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500005-12.2019.8.26.0315 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500005-12.2019.8.26.0315

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBERSON LAGE DA SILVA

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

CLEBERSON LAGE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo art. 14, caput e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003 e no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal), porque:

1 - No dia 08 de janeiro de 2019, por volta das 23h45minutos, na Rodovia Marechal Rondon, altura do Km 178, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, portava e detinha 01 revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, municiado com 01 cartucho íntegro(auto de exibição e apreensão a fls. 14/15 e laudo pericial de fls. 67/70), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar;

2 - Consta ainda que, no mesmo contexto geográfico e temporal acima descrito, o

denunciado portava e detinha 01 revólver, marca Custer, calibre 32 Largo, de numeração A5252, municiado com 07 cartuchos íntegros, e um 01 cartucho íntegro, arma de fogo e munições de uso permitido, (auto de exibição e apreensão a fls. 14/15 e laudo pericial de fls. 67/70);

3 - Consta, por fim, que, nas mesmas condições de tempo e local supramencionadas, o denunciado trazia consigo drogas, para consumo pessoal, consistentes em 01 porção de maconha, com peso líquido de 2,99 gramas (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 14/15 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 58/61), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 15 de maio de 2019 (fls. 116).

O réu foi citado (fls. 133), e seu defensor apresentou defesa (fls. 134).

Em instrução criminal foram ouvidas três testemunhas comuns e uma testemunha de defesa e a ré em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (fls.385/390).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.393/397).

É o relatório do essencial.

DECIDO.

A alegação preliminar da defesa no sentido de que, em seu interrogatório na via policial, o réu não teria sido advertido da possibilidade de permanecer em silêncio, não tem o condão de nulificar todo o procedimento judicial, que obedeceu os princípios do contraditório e ampla defesa. E, analisando o documento de fls. 07/08, percebe-se que o réu foi, sim, advertido do direito constitucional de, querendo, permanecer em silêncio.

Por outro lado, constata-se que, mesmo que não tivesse sido advertido, que não foi o caso, o réu não terá sua condenação baseada unicamente em sua fala no interrogatório extrajudicial, mas sim em todos os elementos de prova colhidos, inclusive na fase judicial.

No mérito, a acusação é procedente.

A materialidade dos delitos de porte de armas de fogo e de porte de drogas ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pelo laudo pericial de fls. 67/70 e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 58/61.

A autoria é certa.

Rodrigo Rafael Correa, policial militar, relatou que estava sendo realizada uma operação em frente à base da policial rodoviária de Laranjal Paulista, e o veículo do réu estava vindo no sentido Laranjal Paulista pela Rodovia Marechal Rondon, mas ao avistar os policiais adentrou numa estrada de terra. Os policiais, então, ao notarem a tentativa de evasão do réu foram atrás dele e conseguiram abordá-lo mais na frente do local. Foram encontrados dois revólveres sob o banco do motorista, um com calibre 38 e o outro 32, e o 38 possuía a numeração suprimida, ainda o revólver .38 possuía uma munição intacta, já o revólver .32 possuía 7 munições intactas.

Havia ainda uma porção pequena de maconha na porta do carro. Ao ser questionado pelo advogado de defesa o depoente relembra que o réu não reconheceu as armas.

Rodrigo Moura Rocha, policial militar rodoviário, corroborou com o depoimento de seu colega de farda.

Renato Bonini da Silva, policial civil, relatou que cumpriu ordem de serviço do setor de investigações, onde relatou-se que o réu era envolvido no tráfico de entorpecentes. Posteriormente a essa ordem de serviço, não realizou qualquer outra.

Vanderlei Germano da Rocha, testemunha de defesa, relata que conhece há vinte anos, pois é borracheiro e tem conhecimento que ele era motorista de caminhão. Nada sabe sobre fatos que desabonem a pessoa do réu.

O réu, interrogado, quis permanecer em silêncio.

Com isso, a condenação é de rigor.

Comprovou-se que os policiais militares, em razão da evasão da fiscalização pelo réu, resolveram pela abordagem e localizaram com ele, armas e munição, além de entorpecentes.

Há prova da materialidade delitiva em decorrência da localização e apreensão da arma de fogo, munição e entorpecentes, laudo pericial da arma de fogo e munições, bem como, laudo de exame químico-toxicológico.

O laudo pericial atestou o poder lesivo das armas de fogo apreendidas (fls. 67/70). Restou comprovado que houve incidência da conduta do réu nos crimes tipificados nos artigos 14, caput e artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003, já que foram apreendidos revólveres com numeração e com numeração raspada ou suprimida (artigo 14, caput) e ainda munições, ou seja, foram apreendidos: 01 revólver marca Rossi, calibre 38, municiado com 01 cartucho íntegro, de numeração suprimida; ii) 01 revólver marca Custer, calibre 32, municiado com 07 cartuchos íntegros, de numeração A5252; iii) 01 cartucho íntegro, calibre 32.

Também houve apreensão de substância entorpecentes para consumo pessoal, incidindo na norma do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Artigo 14, caput da Lei 10.826/2003

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a se valorar. Não é portador de maus antecedentes (fls. 123). Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é próprio do tipo, sendo que as circunstâncias lhe são favoráveis.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente fixa-se a pena-base em dois anos de reclusão e dez dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena.

Com isso, fica o réu definitivamente condenado a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003

Foi aplicada a redação anterior à 13.964/2019, que entrou em vigor dias depois da realização da conduta do réu, já que mais benéfica para ele.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a se valorar. Não é portador de maus antecedentes (fls. 123). Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é próprio do tipo, sendo que as circunstâncias lhe são favoráveis.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente fixa-se a pena-base em 03 anos de reclusão e dez dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena.

Com isso, fica o réu definitivamente condenado a pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em relação aos delitos punidos com reclusão é o caso de aplicação do artigo 69 do Código Penal, vez que a conduta foi cometida com desígnios autônomos, somando-se os valores e quantificando-se em 05 anos de reclusão e 20 dias multa, em regime inicial semiaberto, considerando a quantidade de pena.

Porte de entorpecentes - artigo 28 da Lei 11.343/2006

Em relação ao delito de porte de entorpecente, sendo o réu tecnicamente primário (fls. 123), aplica-se a ele a pena de advertência.

Diante do exposto, julga-se PROCEDENTE a acusação condenando-se CLEBERSON LAGE DA SILVA (RG. 36.935.621):

A) a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, por infração aos artigos 14, caput e artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003 na forma do artigo 69 do Código Penal, em regime inicial semiaberto.

B) a pena de advertência, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Em razão da quantidade de pena, não há como substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tampouco na aplicação do artigo 77 do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, o valor atribuído a título de multa deverá ser recolhido, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

É devida a taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's (art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03), a ser recolhida pelo condenado, após o trânsito em julgado.

O réu não poderá recorrer em liberdade, decretando-se, nesse momento, sua prisão preventiva. Verifica-se que após os fatos relatados na peça acusatória, o réu cometeu novo delito (tráfico de entorpecentes), com autos em processamento (autos 1501532-72.2019.8.26.0599).

Expeça-se mandado de prisão.

Com fundamento no art. 91, II, "a", do Código Penal, declara-se a favor da União, a perda das armas de fogo e munições apreendidas. Independentemente do trânsito em julgado, com cópias do Boletim de Ocorrência e do laudo pericial, informe-se sobre a disponibilidade dessas armas e munições para fins de destruição pelo Exército.

Defere-se, também, a destruição dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se à Delegacia de Policial local para tanto.

Assim que ocorrer o trânsito em julgado da decisão, o nome do condenado deverá ser lançado no rol dos culpados.

Intime-se pessoalmente o réu, apresentando-se a ele os termos (positivo e negativo) de recurso voluntário.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 20 de abril de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA